

(تلخيص ماده القانون التجاري)

1. نظرية الأعمال التجارية

القانون التجاري: هو فرع من فروع القانون الخاص يضع تنظيماً مهنيّاً لبعض الأعمال التجارية.
1. نظرية الأعمال التجارية: تنقسم إلى مجموعتين:

- الأعمال التجارية بطبيعتها: وتنقسم إلى:
 - أعمال تجارية منفردة: تعتبر عملاً تجارياً إذا وقعت من شخص ولو مرة واحدة.
 - أعمال تجارية بالتبعية: هي في الأصل أعمال مدنية، لكن نظراً لوقوعها من تاجر لحاجات تجارته تعتبر تجارية.
- الأعمال التجارية المختلطة: هي التي تتم بين شخصين أحدهما تاجر والثاني ليس تاجرًا، فتعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للأول وليست كذلك بالنسبة للثاني. ضوابط التمييز بين العمل التجاري والمدني (مهم جداً):
 1. نظرية التداول: كل عمل يهدف إلى تسهيل تداول الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى أن تصل ليد المستهلك يعتبر عملاً تجارياً. التدخل يهدف إلى تحقيق ربح، وكل عمل لا يقوم كذلك ليس عملاً تجارياً.
 2. نظرية المضاربة: كل عمل تجاري يهدف إلى تحقيق الربح، أما الذي يتم بدون مقابل وبدون تحقيق ربح لا يعد عملاً تجارياً.
 3. نظرية الاحتراف: كل عمل تجاري يقوم به الشخص بصورة منتظمة ومتكررة يعد عملاً تجارياً.
 4. نظرية المشروع: كل عمل يقوم به الشخص ويمارسه بصورة منظمة يعد عملاً تجارياً.

2. الشراء لأجل البيع والتاجر

- (2) الشراء لأجل البيع: شروطه لكي يعد العمل تجارياً (3 شروط):
1. أن تتم عملية الشراء: الحصول على مال مملوك للغير بمقابل سواء كان هذا المقابل نقداً أو عينياً (منقولاً). (ملاحظة: لا يعد بيع المحاصيل الزراعية عملاً تجارياً لعدم سبق الشراء).
 2. أن ينصب الشراء على مال منقول: سواء كان هذا المنقول مادياً كال بضائع، أو معنوياً كحقوق المؤلفات. (ملاحظة: شراء العقارات وتشبيدها بقصد بيعها لا يعد عملاً تجارياً).
 3. أن يكون الشراء بقصد البيع أو التاجر: أي أن يهدف ذلك إلى تحقيق الربح سواء تحقق أو لم يتحقق، العبرة بالنية وقت الشراء لا بعده. التاجر: هو كل من يزاول الأعمال التجارية على وجه الاحتراف وباسمه ولحسابه على سبيل الاستقلال. شروط اكتساب وصف التاجر (مهم جداً):
 4. أن يزاول على وجه الاحتراف عملاً باسمه ولحسابه (عملاً تجارياً).
 5. توافر الأهلية التجارية اللازمة.

3. احترام الأعمال التجارية

- (1) احترام الأعمال التجارية: أن يقوم الشخص بصفة مستقرة ومنتظمة بمباشرة العمل التجاري كمصدر لرزقه.
- الفرق بين الاحتراف والاعتقاد:
 - الاحتراف: قيام الشخص بالعمل بصفة مستمرة ومنتظمة ويكون لحسابه وباسمه مستقلاً.
 - الاعتقاد: قيام الشخص بالعمل بصفة متقطعة وغير منتظمة ولا يشترط أن يكون لحسابه.
 - الفئات المحظورة عليها العمل التجاري:
 1. المنع المانع قانوناً: المحامون، الأطباء، الموظفون العموميون.
 2. المنع المانع اتفاقاً: كالعامل الملتزم بعدم منافسة صاحب العمل في تجارة مشابهة على سبيل الاحتراف.
 - ملاحظات هامة:
 1. من يقوم بالعمل متخفياً وراء اسم مستعار فإنه يكتسب صفة التاجر ويخضع لأحكام القانون التجاري ويثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات.
 2. يستقل القاصر متى أتم الثامنة عشرة من عمره، وباشر التجارة يكتسب صفة التاجر وتقع عليه التزاماته.

- **بداية الاحتراف ونهايته:**
 - **يبدأ الاحتراف:** من أول عمل يقوم به الشخص مستقلاً لحسابه الخاص ولا يشترط أن يكون مقيداً بالسجل التجاري.
 - **ينتهي الاحتراف:** بوفاة الشخص، أو ترك المهنة أو بتنازله عنها للغير، وبانتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو بانقضاء مدتها المحددة.

4. الأهلية والالتزامات المهنية

- **هل تعد الأعمال التحضيرية أعمالاً تجارية أم مدنية؟**
 - **الرأي الراجح:** تعد أعمالاً تجارية بالنسبة لأنها تتم من شخص يقصد مزاولة التجارة بعدها. (2) **توافر الأهلية التجارية:** أن يكون الشخص بالغاً سن الرشد (21 سنة) ولم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية (الجنون، العته، السفه، الغفلة). **الالتزامات المهنية للتاجر:**
 1. الالتزام بمسك الدفاتر التجارية.
 2. القيد في السجل التجاري.
- **(1) الالتزام بمسك الدفاتر التجارية:** يلتزم بمسك الدفاتر كل تاجر يتجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه.
- **فوائدها:** أداة إثبات للمحكمة، معرفة المركز المالي، التعرف على حقوقه ومقدار ما عليه من ديون، وبيان أرباح وخسائره.
- **الذين لا يسكنون الدفاتر:** من لم يبلغ رأس ماله 20 ألف جنيه، من يزاول نشاطاً زراعياً بحثاً، أصحاب المهن الحرة كالأطباء.
- **أنواع الدفاتر:**
 1. **دفتر اليومية الأصلي:** تقيد فيه جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر يوماً بيوم.
 2. **دفتر الجرد:** دفتر رئيسي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية.
 3. **دفتر الأستاذ العام:** هو دفتر رئيسي تُرَحَّل إليه كافة القيود الموجودة في دفتر اليومية الأصلي.
 4. **دفتر المسودة:** دفتر تقيد فيه العمليات فور وقوعها وبدون ترتيب تمهيداً لنقلها لدفتر اليومية الأصلي.

5. قواعد الدفاتر والشركات

- **القواعد المنظمة للدفاتر التجارية:**
 1. أن تكون الدفاتر خالية من أي شطب أو كشط أو تحشير.
 2. ترقيم صفحات الدفاتر التجارية والتوقيع عليها.
 3. في حالة وفاة التاجر تقدم دفاتره للمحكمة لختمها. **الجزاء على المخالفة:**
 - **الجزاء المدني:** تعتبر الدفاتر غير منتظمة ولا يمكن الاعتداد بها من الناحية القانونية كمستند إثبات.
 - **الجزاء الجنائي:** غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، كما يعاقب بعقوبة جنائية الإفلاس بالتدليس. **الشركة:** عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.
 - **الطبيعة القانونية:** تعتبر كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة. **أركان عقد الشركة:**
 1. الأركان العامة.
 2. الأركان الخاصة.
 3. الأركان الشكلية. 1- **الأركان العامة (الرضا، الأهلية، المحل، السبب):**
 - **أ- الرضا:** يجب أن تنجح إرادة أطراف العقد إلى تكوين الشركة بكل شروطها، ويجب أن يكون هذا الرضا صحيحاً خالياً من عيوب الإرادة (الغلط، التدليس، الإكراه).

6. تابع أركان الشركة

- **ب- الأهلية:** عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع والضرر فيجب أن يكون أطراف التعاقد بالغين سن الرشد وكاملين الأهلية، أي أن يكون الشخص بالغاً سن 21 بكامل قواه العقلية.
- **ج- المحل:** هو العمل الذي تقوم الشركة من أجله، ويشترط في المحل أن يكون: (1) موجوداً أو قابلاً للوجود. (2) معيناً أو قابلاً للتعيين. (3) أن يكون مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب.

- **د- السبب:** هو الباعث أو الدافع إلى التعاقد في عقد الشركة. **2- الأركان الخاصة:**
- 1. **تعدد الشركاء:** ركن تعدد الشركاء لازم لقيام الشركة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، ويجب أن يكون هناك شريكان على الأقل لتكوين شركة ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن اثنين.
- 2. **تقديم الحصص المالية:** يجب على كل شريك تقديم حصة من ماله للشركة لتحقيق غرض الشركة. والحصة قد تكون: (1) حصة نقدية. (2) حصة عينية. (3) حصة بعمل.

7. أنواع الحصص في الشركة

1. **الحصة النقدية:** هي تقديم مبلغ من المال يلتزم به الشريك في الميعاد المتفق عليه، فإذا لم يوف الشريك بحصته في الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع تعويض للشركة. **2. الحصة العينية:** هي أن يقدم الشريك حصته عقاراً أو منقولاً (كسيارة أو أرض)، وتنقسم إلى قسمين:
 - أ- أن يكون نقل الملكية على سبيل التملك (**كعقد البيع**): أي أنه يلتزم بنقل الملكية وتنقل الملكية للشركة ولا يحق له استردادها إلا بعد انقضاء الشركة. وإذا هلك قبل التسليم تهلك على الشريك ويلتزم بتقديم حصة أخرى، وإذا هلك بعد التسليم فتهلك على الشركة. وإذا أفلس الشريك فإن دائنيه لا يستوفون ديونهم من هذه الحصة.
 - ب- أن يكون نقل الملكية على سبيل الانتفاع (**كعقد الإيجار**): أي أنه تظل الملكية للشريك ولا تنتقل للشركة، وإذا هلك يهلك على الشريك ويلتزم بتقديم حصة أخرى. وإذا أفلس الشريك فإن لدائنيه التنفيذ عليها. **3. الحصة بعمل:** يجب أن يكون العمل الذي يقدمه الشريك ذا أهمية ويعود على الشركة بمنفعة كخبرة فنية، ولا يجوز أن يقتصر عمله على ما يتمتع به من نفوذ سياسي أو ما له من ثقة مالية.

8. الأرباح والخسائر ونية الاشتراك

3. **اقتسام الأرباح والخسائر:** وهذا هو الهدف الذي يسعى إليه الشركاء عند بناء الشركة.
- **طريقة التوزيع:** الأصل أنه يتم التوزيع طبقاً للاتفاق بين الشركاء، ولا يشترط أن تتساوى الأرباح مع الخسائر، أو تتساوى نسبة الربح والخسارة مع حصته في رأس المال. **4. نية الاشتراك:** هو اتجاه نية الشركاء إلى التعاون الإيجابي وإلى تحقيق الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

9. الركن الشكلي وجزاء تخلف الأركان

3. **الركن الشكلي:**
 - أ- **كتابة العقد:** تعتبر كتابة العقد من الأركان اللازمة لقيام عقد الشركة وليس لمجرد إثباته، فإذا لم يكن العقد مكتوباً كان العقد باطلاً. وتعتبر الكتابة شرطاً لانعقاد الشركات التجارية والمدنية باستثناء شركة المحاصة لأنها شركة مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير. والكتابة قد تكون رسمية أو عرفية.
 - ملاحظة: إذا كانت الكتابة شرطاً لازماً لانعقاد عقد الشركة، فإنه يجب أن يثبت أي تعديل لاحق لنفس أداة الكتابة وإلا أدى إلى بطلان عقد الشركة.
 - ب- **الإشهار:** لا يعتبر هذا الشرط شرط صحة لعقد الشركة المدنية وإنما بمثابة شرط لنفاذها. أما بالنسبة للشركات التجارية فإنه يلزم الإشهار في عقودها وانتظامها وأي تعديل يرد عليها باستثناء شركة المحاصة التجارية. الجزاء المترتب على تخلف أركان عقد الشركة: **1. البطلان المطلق:** ويقع في الحالات الآتية:
 - إذا انعدم رضا أحد الشركيين.
 - إذا انعدمت الأهلية.
 - إذا كان المحل غير مشروع.
 - تخلف أحد أركان عقد الشركة من الأركان الخاصة.
 - ملاحظة هامة: إذا أدخل شريك ولم يقدم الحصة، فتبطل الشركة بالنسبة له وتظل قائمة بالنسبة للباقي.

10. البطلان النسبي والشخصية المعنوية

2. **البطلان النسبي:** لا يجوز التمسك به إلا من شرع لمصلحته، ويقع في الحالات الآتية:
 - إذا كان أحد الشركاء ناقص الأهلية.
 - أو إذا وجد عيب من عيب الإرادة. **الشخصية المعنوية للشركات:**
 - نصت المادة 52 أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها باستثناء شركة المحاصة حيث وقفت المادة 52 عن أشخاص

- الشركة المكونين ولا تنبثق عن ذلك سوى شركة المحاصة.
- الأصل أن الشركة تكتسب الشخصية بمجرد تكوينها، أما فيما يتعلق بتصرفات الأموال فإن اكتسابها لا يتم بمجرد الكتابة ولكن يتم اكتسابها بمجرد الإشهار على تلك الشركة بمرور 15 يوماً. **النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية:**
 1. **التمتع بذمة مالية مستقلة:** بحيث تنتقل الحصص من ذمم المالية للشركاء إلى ذمة الشركة وتتسع أيضاً للمقاصة.
 2. **أهلية الشركة:** لها أن تكون مسؤولة عن تعويض الأضرار التي تقع من مديريها وموظفيها (وهذه مسؤولية مدنية). أما المسؤولية الجنائية لا تقع إلا على من باشرها.
 3. **تمثيل الشركة:** يجب أن يكون لها أشخاص طبيعيون يعبرون عن إرادتها ويديرونها.
 4. **اسم الشركة:** يكون لها اسم يميزها عن غيرها.
 5. **موطن:** يكون لها موطن خاص تعلن وترفع فيه الدعاوى القضائية.

11. انقضاء الشركة (الأسباب العامة)

- انقضاء الشركة:** هو انحلال الرابطة التي تجمع الشركاء. وهناك أسباب عامة وأسباب خاصة. **أولاً: الأسباب العامة:**
1. **انقضاء المدة المحددة:** إذا انقضت المدة المحددة للشركة فإنها تنحل بقوة القانون. ويستثنى من ذلك إذا اتفقوا على استمرار الشركة قبل انقضاء المدة.
 2. **تحقيق الغرض الذي نشأت الشركة من أجله:** الأصل أن الشركة تؤسس لأجل معين، ومتى تحقق هذا الغرض تنقضي الشركة، أو إذا ثبت استحالة تحقيق الغرض.
 3. **هلاك مال الشركة:** تنقضي الشركة إذا هلك جميع رأس مالها أو جزء كبير منه بحيث لا يكون بيده القيام بنشاط مفيد.
 4. **إجماع الحصص في شخص واحد:** يؤدي إلى انحلال الشركة.
 5. **الاتفاق:** كما يجوز للشركاء مد الأجل للشركة فإنه يجوز لهم الاتفاق على حل الشركة أو إقالة إخلال الشركة.

12. تابع انقضاء الشركة (الأسباب الخاصة)

1. **حل الشركة بحكم قضائي:** للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به.
2. **الاندماج:** انضمام شركتين في شركة واحدة. **ثانياً: الأسباب الخاصة:**
3. **انسحاب أحد الشركاء:** يشترط لوقوع الانسحاب أن يتم بحسن نية في التعامل.
4. **وفاة الشريك أو إفلاسه أو الحجر عليه:** كل شهر يقصد به انقضاء الشركة وفقاً للأوضاع التي حددها القانون بهذه الأسباب.

13. شركات الأشخاص (شركة التضامن)

- شركات الأشخاص - أولاً: شركة التضامن:** شركة تؤلف بين شخصين بقصد الاتجار تتخذ عنوان مخصوص يكون لها القيام بالأعمال التجارية. **خصائص الشركة (ركن انعقاد):**
1. **لا تنشأ الشركة إلا بناء على عقد:** يجب توافر الركن الشكلي أن يكون العقد مكتوباً، وتعتبر الكتابة ركن انعقاد وليس إثبات بحيث يترتب على تخلفه بطلان الشركة.
 2. **شهر شركة التضامن:** يجب أن يتم إيداع ملخص عقد الشركة ولصقه ونشره في جريدة... ويجب أن يتم الشهر في قيدها في السجل التجاري، وأن يقوم مديرها بذلك خلال شهر. **جزاء تخلف الشهر:** الجزاء المقرر قانوناً على عدم الإشهار أو تخلف الشهر هو القضاء بالبطلان.
- **من له الحق للتمسك به:** الشركاء والدائنون الشخصيون. أما الدائنون للشركة ليس لهم طلب البطلان (لأن الإجراء في مصلحة الشركة)، لسبب عدم الشهر ويزول البطلان إذا تم الإشهار قبل الحكم ببطلان الشركة. **خصائص شركة التضامن:**
 1. المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن الديون.
 2. عدم جواز انتقال الحصص إلى الغير.
 3. عنوان شركة التضامن.
 4. اكتساب الشريك صفة التاجر.

17. تابع خصائص شركة التضامن

1. **المسؤولية المطلقة والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة:** المسؤولية شخصية تضامنية، تعني أن الدائن يرجع بمدينيته ليس على الشركة فقط، وإنما يرجع على الشركاء حتى في أموالهم الخاصة (حق الإدعاء، حق الرجوع).

2. اكتساب الشريك صفة التاجر: بمجرد دخوله في الشركة يكتسب صفة التاجر... وإفلاس الشركة يترتب عليه إفلاس الشركاء المتضامنين.
3. نطاق مسؤولية الشريك المنضم والمنسحب:
 - الشريك المنضم: يسأل عن الديون السابقة واللاحقة لانضمامه.
 - الشريك المنسحب: الأصل أن الخروج لا يحول دون المساءلة عن هذه الديون طالما ظل عضواً في الشركة.
1. عدم جواز انتقال الحصص إلى الغير: لا يجوز للشريك بيع حصته أو التنازل عنها للغير، ولا يجوز له التنازل إلا بموافقة باقي الشركاء. ويجوز له عندئذ أن يتفقوا على ذلك مسبقاً في عقد الشركة.

18. أسباب انقضاء التضامن وشركة التوصية

1. عنوان الشركة: يجب أن يكون للشركة اسم خاص به تتخذه لتعبر عن نفسها في الوسط التجاري (اسم الشركة يختلف عن اسم الشريك). أسباب انقضاء شركة التضامن:
2. انسحاب الشريك في الشركة غير المحددة المدة: يجوز انسحاب الشريك بشرط أن يعلن عن ذلك.
3. وفاة أحد الشركاء: الأصل أن تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء. استثناء: يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك.
4. إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه: تنقضي الشركة لاستحالة التنفيذ... ثانياً: شركة التوصية البسيطة: هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء:
5. شركاء متضامنين: مسئولون مسؤولية شخصية تضامنية... يكتسبون صفة التاجر... ويقومون بإدارة الشركة.

19. تابع التوصية البسيطة وشركة الشخص الواحد

1. شركاء موصين: مسئوليتهم محدودة بمقدار حصتهم... لا يكتسبون صفة التاجر... ولا يتدخلون في أعمال الإدارة. المسؤولية المحدودة للشريك الموصي: من أهم ما تتمتع به الشركة المحدودة مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة بحيث لا تتعدى ديون الشريك الموصي حصته في الشركة. عنوان الشركة: يجب أن يتضمن اسم الشركة اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ولا يوضع اسم الشريك الموصي. إدارة الشركة وموقف الشريك الموصي: الشريك الموصي لا يكتسب صفة التاجر، ولا يتدخل في الإدارة. ثالثاً: شركات تنظيم شركة الشخص الواحد:
 - مبررات تنظيم شركة الشخص الواحد:
 1. مبررات قانونية.
 2. تشجيع المشروعات.
 3. المسؤولية المحدودة للشركاء.
 4. الحد من تأسيس الشركات الوهمية.
 5. تجنب مشاكل الإدارة.
 6. الحفاظ على بقاء واستمرار الأعمال المهنية.

20. إدارة وانقضاء شركة الشخص الواحد

- إدارة شركة الشخص الواحد:
1. مدير الشركة هو مؤسسها. ويقوم بالآتي:
 - تعديل عقد تأسيس الشركة.
 - زيادة رأس مال الشركة.
 - حل الشركة وتصفيتها.
 - دمج الشركة في شركة أخرى.
 - تعيين مدير آخر.
 - عزل مدير الشركة أو تعيينه. مسؤولية مدير الشركة:
 - مسؤولية مؤسس الشركة عن أفعال الإدارة التي يبرمها والتي تشمل المخالفات (مسئولية المتبوع - المؤسس - عن التابع - المدير).
 - مسئولية الشريك الواحد:
 - يُسأل مؤسس الشركة إذا قام بالآتي:
 1. بتصفية الشركة بسوء نية قبل انقضاء مدتها.

2. الفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
 3. إبرام عقود باسم الشركة ولم تكن الشركة قد تأسست.
- أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد: تنقضي في الحالات الآتية:
1. خسارة نصف رأس مال الشركة.
 2. انقضاء المدة المحددة للشركة.
 3. الحجز على مالك الشركة أو فقدان أهليته.
 4. وفاة المالك للشركة.